

23. Gute Polizei

I. Zur Einführung

Gute Ordnung und policey, so lautet das Leitmotiv für Verwaltung und Rechtsetzung in den Städten und den Territorien seit dem Jahrhundert der Reformation. Dabei bezeichnet das Wort Polizei nicht wie im heutigen Alltagssprachgebrauch die uniformierten Polizeibeamten, es entspricht aber auch nicht dem Polizeibegriff des heute geltenden Verwaltungsrechts, der hierunter die Staatstätigkeit versteht, die von der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gefahren abwehren soll. Die »gute Polizei« meint mehr als dies. Sie bezeichnet die Bemühung um die öffentliche Ordnung in Stadt und Land und zugleich diese Ordnung selbst: einerseits alles obrigkeitliche Handeln in Gesetzgebung und Verwaltung, das zunehmend vom Bereich der Justiz abgegrenzt wird, und andererseits der für das Gemeinwesen angestrebte Ordnungszustand. Wenn es in einem Lehrgedicht der Zeit heißt:

*Da jeder nur für sich will leben,
nichts zum gemeinen nutz hingeben,
da geht zugrund all policei,*

so steht hier das Wort Polizei offenbar für das, was der Sprachgebrauch des ausgehenden Mittelalters den *gemeinen nutz und notturft* nannte. Hier wird noch eine dritte Variante des vielschichtigen Begriffs sichtbar; Polizei kann nämlich sogar für das geordnete Gemeinwesen insgesamt stehen – also das, was man später als Staat zu bezeichnen begann.

Um die gute Polizei bemühte sich nicht zuletzt das Reich. In seiner Proposition an die Reichsstände zur Eröffnung des Wormser Reichstages von 1521 bezeichnete es KARL V. als sein Ziel, *recht, friede, gut ordnung und pollizeien* aufzurichten. Die *Ordnung und Reformation guter Policey* von 1530 eröffnete sodann eine Reihe von Reichspolizeiordnungen, die sich mit einer Vielzahl öffentlicher Missstände beschäftigten – von den Spielleuten, Narren, Bettlern und Zigeunern über Konkubinat und Ehebruch bis hin zu den Preisen und Löhnen und zur Bekämpfung von Zinswucher [85] und Handelsmonopolen. Spätere Kaiser beklagten den Misserfolg dieser Reichsgesetzgebung, doch zumindest als Vorbild war ihre Wirkung groß. Der Schwerpunkt lag zwar in den Polizeiordnungen der Städte und der Landesherren wie vieler kleinerer Herrschaften [83]. Doch vielfach wurden dort die Bestimmungen des Reichs wortgleich übernommen und hatten zugleich eine legitimierende Wirkung, so dass sich Einwände der Landstände mit dem Hinweis auf die gleich lautenden Reichspolizeiordnungen leichter überwinden ließen.

Es gab kaum einen Gegenstand, mit dem sie sich nicht beschäftigten. Kleider- und Luxusordnungen sollten dafür sorgen, dass sich niemand über seinen Stand zu erheben suchte. Dem gleichen Zweck dienten Hochzeits- und Begräbnisordnungen, die genau vorschrieben, wie viele Teller oder Schüsseln man in jedem Stande reichen dürfe, wie viele Gäste oder Musikanten erlaubt seien und welche Aussteuer angemessen sei. Das Glücksspiel, das übermäßige Trinken, das Fluchen und Schwören und der unziemliche Tanz wurden verboten. Gegen falsches Maß und Gewicht, Verfälschung von Lebensmitteln, unerlaubten Zwischen-

handel und Handelsmonopole wurden strenge Strafen verhängt, und für Handwerker, Tagelöhner und Dienstboten wurden Lohntarife, für viele Waren und Leistungen feste Preise angeordnet. Nicht nur hinsichtlich der Gegenstände gingen diese obrigkeitlichen Eingriffe weit über frühere Phasen der Rechtsetzung hinaus. Neu war vielmehr auch die Methode, nicht lediglich Verstöße mit Strafen zu bedrohen, sondern mit Ge- und Verboten tief in den Alltag einzugreifen.

Diese umfassende, nahezu flächendeckende Regelungswut betraf Gegenstände aus nahezu allen Rechtsgebieten, welchen Fächern sie nach moderner juristischer Systematik auch zuzuordnen wären. Besonders intensiv sind die Eingriffe bei der Reglementierung des Wirtschaftslebens und auf dem Gebiet des Ehe- und Erbrechts. Ungezählte Vorschriften lassen hier das Bild einer Ordnung entstehen, die ganz andere Züge trägt als die Reformationen des Stadt- und Landrechts. Wenn dort etwa die Mängelhaftung des Verkäufers geregelt wird, so schreiben die Polizeiordnungen feste Preise vor, verbieten den Zwischenhandel, untersagen den Kauf von Luxusgütern und die Ausfuhr von Mangelwaren, begründen für bestimmte Verkäufer Anbieterspflichten oder gar einen Abschlusszwang und vieles andere mehr. Wenn im Eherecht die Reformationen sich auf die Neuordnung des Güterrechts konzentrieren, so verbieten die Polizeiordnungen heimliche Eheschließungen, untersagen den Eltern, ihre Kinder zu einer Ehe zu zwingen, machen andererseits die Eheschließung von Grundhörigen oder von Invaliden von einer Genehmigung des Amtmanns abhängig und verbieten es schlechthin, auf den Bettel zu heiraten. Streitende Eheleute sollen vom Amtmann miteinander ausgesöhnt werden und werden bei Halsstarrigkeit bestraft. Nach einer Scheidung hat der Amtmann das Vermögen zu verteilen und dabei den nichtschuldigen Ehegatten und die Kinder zu bevorzugen, wie er sich auch nach dem Tode eines Gatten der Erbteilung annehmen soll. Es lässt sich leicht denken, dass vor allem aus der Perspektive des einfachen Mannes die Sätze des Privatrechts hinter diese Fülle von polizeirechtlichen Regelungen zurücktraten.

Von besonderer Bedeutung ist es bei alledem, dass das Polizeirecht einen neuen Weg zur Durchsetzung des verletzten Rechts eröffnet. Soweit seine Gebote reichen, wendet sich ein Geschädigter nicht mit einer Klage an das Gericht, sondern zeigt seine Beschwerden dem Amtmann an, der ihm dann zu seinem Recht verhilft [86]. Neben das alte Recht, das mit Klage und Urteil seinen Gang nahm, ist eine neue Pflichten- und Konfliktlösungsordnung getreten, die sich ganz auf das Gebot der Obrigkeit gründet. Für gute Ordnung und Polizei zu sorgen ist eigentlich Sache des Fürsten, gehört zu seinem fürstlichen Amt. Zwar gibt es auch Beispiele für ständische Mitwirkung, etwa bei den großen territorialen Polizeiordnungen, die, etwa in Brandenburg, auf die Initiative der Landstände zurückzuführen sind. Doch tendenziell ist diese neue Rechtsquelle geeignet, die Macht der Landesherren zu stärken. Wie es Pflicht der Obrigkeit ist, das Land recht zu regieren [84], so obliegt es den Untertanen aller Stände, ihre Schuldigkeit zu tun, jeden bei seiner »Nahrung« zu lassen und so dem gemeinen Nutzen zu dienen. Auch wo es nicht vom lutherischen Berufsdanken geprägt ist, lässt dieses Bild vom ständisch geordneten Gemeinwesen seine christlichen Grundlagen doch überall erkennen. Sie finden ihren charakteristischen Ausdruck in einer Liedstrophe von PAUL GERHARDT:

*Beschirm die Policyen,
Bau unseres Fürsten Thron,
Daß er und wir gedeyhen,
Schmück als mit einer Cron
Die Alten mit Verstand,
Mit Frömmigkeit die Jugend,
Mit Gottesfurcht und Tugend
Das Volck im gantzen Land.*

Der rechtsstaatliche Liberalismus des 19. Jahrhunderts hat den absolutistischen Obrigkeitsstaat der vorangegangenen Zeit abwertend als »Polizeistaat« charakterisiert. Die Vorstellung von der guten Polizei im Jahrhundert der Reformation trug gewiss noch keine absolutistischen Züge; dass aber in der polizeilichen Pflichtenordnung der Grund für den modernen Staat gelegt wurde, ist ebenso richtig. So enthält das Wort vom Polizeistaat also über seinen polemischen Sinn hinaus eine treffende historische Einsicht.

Literaturhinweise

Eine eingehende Analyse des Begriffes der »Policy«, wie es nun meist heißt, wenn die frühneuzeitliche »gute Polizei« von der modernen »Polizei« abgegrenzt werden soll, enthält das grundlegende Werk von H. MAIER, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre (2. Aufl. 1980) 92–105; hier sind auch die oben im Text angeführten Zitate nachgewiesen. Die Bedeutung der Polizei- und Landesordnungen für das Privatrecht betonte G. K. SCHMELZEISEN, Polizeiordnungen und Privatrecht (1955). Zur Policy im Kontext des *Ius publicum* und als Vorläufer des Verwaltungsrechts M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland I (1988) 334–365. Die Polizeiordnungen des Reiches und der wichtigsten Territorien und Reichsstädte sind in den von K. HÄRTER und M. STOLLEIS herausgegebenen Repertorien der Policyordnungen der frühen Neuzeit (1996 ff, bisher 8 Bde.) als Regesten verzeichnet; die Entwicklung ihrer Regelungsgegenstände und Schwerpunkte sind über hilfreiche Register erschließbar. Die Bedeutung der Reichsgesetzgebung betont K. HÄRTER, Entwicklung und Funktion der Policygesetzgebung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im 16. Jh., in: Jus Commune 20 (1993) 61–141. Im territorial zersplitterten Südwesten des Reichs spielen auch die Reichskreise eine Rolle; hierzu W. WÜST, Die »gute« Policy im Reichskreis. Zur frühmodernen Normensetzung in den Kernregionen des Alten Reichs (3 Bde. zu Schwaben, Franken und Bayern, 2001–04). Eine zentrale Frage der frühneuzeitlichen Gesetzgebungsgeschichte ist die der »Normdurchsetzung«: Inwieweit wurden die Gebote der Polizeiordnungen auch tatsächlich befolgt? Eine eindrucksvolle Fallstudie hierzu bietet A. LANDWEHR, Die Implementation frühneuzeitlicher Policyordnungen in Leonberg (2000), wo die herrschaftlichen Durchsetzungsstrategien ebenso gezeigt werden wie die Widerstände, denen die territorialen Amtsträger dabei begegneten. Die

Arbeit von K. HÄRTER, Policy und Straffjustiz in Kurmainz. Gesetzgebung, Normdurchsetzung und Sozialkontrolle im frühneuzeitlichen Territorialstaat (2005) breitet, gestützt auf eine systematische quantitative Auswertung der Gesetzgebungsakte und der administrativen Anstrengungen, ein umfassendes Gesamtbild von Normsetzung und -vollzug des bedeutendsten geistlichen Territoriums im Alten Reich aus.

Die Vielfalt der Regelungsgegenstände von der Sitten- bis zur Forstpolizei und der sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Fragestellungen thematisiert der vom selben Autor herausgegebene Sammelband »Policy und frühneuzeitlichen Gesellschaft« (2000). R. SCHULZE, Die Polizeigesetzgebung zur Wirtschafts- und Arbeitsordnung der Mark Brandenburg in der frühen Neuzeit (1978) zeigt das Zusammenspiel von Landesherren und Ständen beim Erlass von Polizeiordnungen. Die sich in Abhängigkeit von den jeweilig herrschenden politischen Werten wandelnden kollektiven Vorstellungen davon, was das wohlgeordnete Gemeinwesen ausmacht, untersucht TH. SIMON, »Gute Policy«, Ordnungsleitbilder und Zielvorstellungen politischen Handelns in der Frühen Neuzeit (2002). Zum Verhältnis der polizeilichen Ordnungsnormen zum traditionellen Recht DERS., Recht und Ordnung in der frühen Neuzeit, in: Rechtshistorisches Journal 13 (1994) 372–392 und K. HÄRTER, Zum Verhältnis von Policy und Strafrecht bei Carpzov, in: G. JEROUSCHEK u. a. (Hg.), Benedict Carpzov. Neue Perspektiven zu einem umstrittenen sächsischen Juristen (2000) 181–225. Dem europäischen Vergleich zur Lage von Policy und Policy-Forschung gewidmet ist M. STOLLEIS (Hg.), Policy im Europa der Frühen Neuzeit (1996).

II. Quellentexte

83. Fürsorgliche Obrigkeit

Aus der Polizeiordnung von Adelebsen bei Göttingen (1550)

Diese Ordnung der Von Adelliebsen, ist den Einwohnern deßelbigen Gerichts Adelliebßen, des Montages nach Jubilate, in den Flecken Adelliebsen, nach dem gehegeden Gerichte anno D. L. Vorgelesen.

Anno D. L°.

Ordnung der von Adelliebsen.

[...]

11. So ist von Uns in den vorigen Jahren ein gemein Gebott und Mandat außgegangen das ein Jeder umb gemeines Nutzes willen der holtzer seine Ziegen solle abthun und verkaufen. Wir wolten in keinen Wegen in unsern Gerichte sie dulden leiden noch haben. So befinden wir das unser verbott noch heutt an dem Tagk in Verachtung ist gestaldt und bey etzlichen noch Zegen und Zicken befunden werden, Wir willen aber nachmahlß den voraechters unsers Verbotts ernstlich gemandirt und bevholen hebban, das sie die Ziegen und Zicken so bey Ihnen noch erhalten Zwischen hier und dem Pfingsttage verkeufen und abthun, und sich auch mittler Zeitt der veldt heken Büsche

Deutsche Rechtsgeschichte

Band 1: Bis 1250 · Band 2: 1250–1650 · Band 3: Seit 1650

Neubearbeitungen 2008

Karl Kroeschell · Albrecht Cordes
Karin Nehlsen-von Stryk

Deutsche Rechtsgeschichte

Band 2: 1250–1650

9., aktualisierte Auflage



BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN · 2008

EK 2002-2700(2)
SC

Fca
15
2
9. Ed

Karl Kroeschell ist Professor em. für Deutsche Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht und Handelsrecht an der Universität Freiburg.

Albrecht Cordes ist Professor für mittelalterliche und neuere Rechtsgeschichte und für Zivilrecht an der Universität Frankfurt am Main.

Karin Nehlsen-von Stryk ist Professorin i. R. für Deutsche und Vergleichende Europäische Rechtsgeschichte, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit und Bürgerliches Recht an der Universität Freiburg.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8252-2903-0 (UTB)

ISBN 978-3-412-27605-8 (Böhlau)

Umschlagabbildung:

Ankunft der Kurfürsten zur Königswahl in Frankfurt
(Aus dem Erstdruck der Goldenen Bulle 1485)

© 2008 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien
Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, www.boehlau.de

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.

Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Druck und Bindung: AALEX Druck GmbH, Großburgwedel
Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier
Printed in Germany

ISBN 978-3-8252-2735-7

Vorwort

Karl Kroeschell besorgte die parallel erscheinenden Neuauflagen der Bände 1 (bis 1250) und 3 (ab 1650) seiner Deutschen Rechtsgeschichte selbst, doch für den mittleren Band hat er diese Aufgabe in unsere Hände gelegt. Band 2 (1250–1650) war seit seinem ersten Erscheinen im Jahre 1973 rund alle drei Jahre nachgedruckt worden, ohne dass, von Literaturnachträgen zur 5. Aufl. (1983) abgesehen, in den Text eingegriffen worden wäre. Der letzte Nachdruck auf diesem Stand (8. Aufl. 1992) ist nun schon seit einigen Jahren vergriffen. So war es an der Zeit, eine gründliche Neuauflage vorzubereiten und die Darstellung des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit dem Stand der beiden anderen Bände anzugleichen.

Wir haben hier jetzt ebenfalls Abbildungen eingefügt, Literatur nachgetragen, den gesamten Text intensiv durchforstet und einzelne Vertiefungskapitel ausgetauscht – nicht unbedingt, weil die damaligen Standpunkte nicht mehr haltbar gewesen wären, als vielmehr, weil manche Diskussionen die Gemüter nicht mehr in gleicher Weise bewegen wie zur Erscheinungszeit der ersten beiden Bände. Dies gilt insbesondere für die intensive Auseinandersetzung mit der marxistischen Geschichtsdeutung und ihrer Ausstrahlung auf die Rechtsgeschichte, ein Diskurs, der die um 1968 entstandene Konzeption des Gesamtwerks geprägt hat. Statt dessen beschäftigen sich die Vertiefungskapitel nun mit manchen neuen Forschungsproblemen, doch häufig brauchte die Darstellung auch nur fortgeschrieben zu werden, weil Karl Kroeschell mit bemerkenswertem Gespür Forschungsdiskussionen entstehen sah und sie oft genug auch selbst mit beeinflusst hat. Hier, in die Vertiefungskapitel, sowie in die Literaturübersichten am Ende der Teile I (Zur Einführung) haben wir am tiefsten in die Vorlage eingegriffen. Die Textpassagen der Einführungskapitel wurden ansonsten nur maßvoll modifiziert, und bei der Quellenauswahl gab es keinen Veränderungsbedarf. Dort haben wir nur Worterläuterungen und, wo es sich anbot, Literaturhinweise (»Zur Sache«) ergänzt. Die Neuauflage ist ein Gemeinschaftswerk, an dem sich auch Karl Kroeschell mit vielen Ratschlägen beteiligt hat. Primär verantwortlich sind Karin Nehlsen-von Stryk für die kirchliche und die Strafrechtsgeschichte sowie für die Verfassungsgeschichte (Kap. 1–4, 13–18 und 22) und Albrecht Cordes für die übrigen Teile.

Damit sind jetzt erstmals alle drei Bände der Deutschen Rechtsgeschichte von Karl Kroeschell auf dem gleichen Stand und können so nun, beim neuen Verlag und in neuer Gestalt, hoffentlich noch einmal in die aktuelle rechtshistorische Diskussion eingreifen, vor allem aber auch die kommenden Studentengenerationen in die lebendige, farbige und vielseitige Welt der Rechtsgeschichte einführen.

Allen Kollegen, Mitarbeitern und den Vertretern des Verlages, die uns bei der Arbeit an der Neuauflage geholfen haben, unseren herzlichen Dank!

Freiburg i. Br. und Frankfurt a. M., im Januar 2008

Karin Nehlsen-von Stryk und Albrecht Cordes